



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaisar Agustinus Alias Cesar Alias Kesar Alias Agus
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Duta Utara Blok C No.5 RT.002 RW.011
Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi
7. Agama : Kristen protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kaisar Agustinus Alias Cesar Alias Kesar Alias Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
3. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal.....
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kaisar Agustinus Als Kesar Als Cesar Als Agus terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kaisar Agustinus Als Kesar Als Cesar Als Agus selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone Sharp Aquos V warna hitam.
Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 695 / Pid.B / 2020 / PN Jkt.Sel tanggal 18 Agustus 2021 dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-731/APB/SEL/Eoh.2/08/2021 tanggal 09 Agustus 2021, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Ia Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2021,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Danau Duta Utara Blok C No.5 RT.002 RW.011 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ditahan di Rutan Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jakarta Selatan yang lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada ke Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Danau Duta Utara Blok C No.5 RT.002 RW.011 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS dihubungi saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU yang saat itu memberi tahu Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS mau mereset Laptop.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU bersama saksi JAMALULAIL alias JAMAL di rumah kontrakan dan bertemu Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS, selanjutnya saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU menyerahkan 1 (satu) buah Tas Laptop merek Samsonite warna hitam berisi Laptop merek Lenovo warna hitam berikut Charger dan Mouse kepada Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS sambil menyuruh Terdakwa supaya mereset Laptop tersebut.
- Bahwa ketika menyerahkan Tas Laptop merek Samsonite warna hitam berisi Laptop merek Lenovo warna hitam berikut Charger dan Mouse dan menyuruh mereset Laptop, saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU sudah memberitahu Terdakwa jika Laptop tersebut milik

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang diambil dari dalam Mobil tanpa ijin pemiliknya dengan modus pecahkan kaca, juga sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU mereset Laptop dan menjual Laptop.

- Bahwa selain itu juga Terdakwa sudah tahu pekerjaan saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU dan saksi JAMALULAIL alias JAMAL bukan sebagai penjual Laptop atau yang ada hubungannya dengan barang elektronik, melainkan sebagai sopir dan kernet pengangkut puing bangunan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Laptop. Sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga Laptop yang akan direset tersebut hasil kejahatan, akan tetapi Terdakwa tetap mau melaksanakan perintah tersebut karena mengharapkan komisi/atau imbalan, yaitu setiap mereset satu unit Laptop Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Setelah Terdakwa menyanggupi, lalu Tas Laptop merek Samsonite warna hitam oleh saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU dibawa lagi sedangkan Laptop merek Lenovo warna hitam berikut Charger dan Mouse disimpan Terdakwa di rumah.

- Kemudian Terdakwa menginstal ulang (mereset) Laptop merek Lenovo warna hitam dan setelah itu pada tanggal 24 April 2021 Terdakwa menghubungi saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU memberitahu Laptop sudah diinstal ulang, lalu saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU menyuruh supaya Terdakwa sekalian menjualkan Laptop dan ketika itu Terdakwa menyanggupi.

- Selanjutnya Laptop merek Lenovo warna hitam tersebut oleh Terdakwa diiklankan di Aplikasi OLX menggunakan Akun milik Terdakwa atas nama KAI GUSTIAN, lalu pada tanggal 26 April 2021 ketika sedang di rumah kontrakan ke Handphone milik Terdakwa ada yang menghubungi mengaku bernama ICAN yang mau membeli Laptop merek Lenovo warna hitam dan setelah tawar menawar disepakati seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui ICAN di Circle-K yang ada disamping Bekasi Cyber Park Kota Bekasi melakukan transaksi penjualan Laptop merek Lenovo warna hitam.

- Kemudian Terdakwa menghubungi saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU memberitahu Laptop Lenovo warna hitam sudah laku terjual seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU menyuruh Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Laptop merek Lenovo warna hitam kepada saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk imbalan Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS yang telah mereset dan menjual Laptop.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU bersama saksi JAMALULAIL alias JAMAL datang menemui Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS di rumah kontrakan mengambil uang hasil penjualan Laptop merek Lenovo warna hitam sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Laptop merek Lenovo warna hitam yaitu sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipakai untuk mengganti biaya operasional antara lain untuk membayar uang sewa Mobil, membeli bensin dan makan-makan, sedangkan sisanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU bersama saksi JAMALULAIL alias JAMAL dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa dari hasil reset dan penjualan Laptop merek Lenovo warna hitam tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo warna hitam berikut Charger dan Mouse yang diterima Terdakwa KAISAR AGUSTINUS alias CESAR alias KESAR alias AGUS dari saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU dan saksi JAMALULAIL alias JAMAL tersebut, adalah barang-barang milik saksi BAGAS TULUS WIBOWO yang dicuri saksi FACHRULIAN SURYA alias PANTAS PASARIBU dan saksi JAMALULAIL alias JAMAL pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB dari dalam Mobil milik saksi BAGAS TULUS WIBOWO yang terparkir didekat pintu masuk/keluar Areal Parkir Mall Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 RT.006 RW.009 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan serta tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagas Tulus Wibowo, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menjadi korban dari adanya pencurian yang saksi laporkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di parkiran Cilandak Town Square (Citos) Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro dan 1 (satu) tas Laptop merk Samsonite warna hitam berisi Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya barang – barang tersebut saksi taruh / simpan di bawah belakang kursi supir dalam mobil Suzuki S Cross Nopol B 2375 SOU tahun 2016 warna abu-abu metalik, nomor rangka MA3MYA12SG0130355 dan nomor mesin M15AN1000278 dengan kondisi mobil terkunci dan kaca mobil tertutup rapat yang saksi parkir di Citos Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kejadian karena saat itu sedang belanja di dalam Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku, namun yang saksi ketahui kaca sebelah belakang kanan (belakang supir) mobil Suzuki S Cross Nopol B 2375 SOU tahun 2016 warna abu-abu metalik, nomor rangka MA3MYA12SG0130355 dan nomor mesin M15AN1000278 milik saksi telah pecah, namun alarm mobil tidak bunyi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian kondisi parkiran tempat tersebut sedang sepi / tidak ada orang ataupun security yang berjaga dan lampu penerangan di parkiran tersebut kurang terang / kurang memadai.
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di tambah lagi di dalam Laptop tersebut terdapat data-data pekerjaan saksi.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selesai berbelanja sekitar pukul 16.30 WIB, balik ke parkiran mobil, namun mendapati kaca sebelah belakang kanan (belakang supir) mobil Suzuki S Cross Nopol B 2375 SOU tahun 2016 warna abu – abu metalik, nomor rangka MA3MYA12SG0130355 dan nomor mesin M15AN1000278 milik saksi telah pecah dan barang – barang milik saksi hilang atau sudah tidak ada lagi didalam mobil. Atas kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Teguh selaku secure parking di Mall tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Moch. Teguh Prasetyo, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan saksi Bagas Tulus Wibowo dan baru mengenal sejak adanya aduan dari saksi Bagas Tulus Wibowo pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di basement parkiran Citos Cilandak Barat Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Secure Parking Mall Cilandak Town Square Jakarta Selatan sejak tahun 2016 dan saat ini selaku Pimpinan Lokasi Secure Parking Mall Cilandak Town Square Jakarta Selatan dengan tugas mengatur dan mengawasi area parkir Mall tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, saksi menjaga area parkiran Citos Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan, sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Basement parkiran Citos Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan telah terjadi peristiwa pencurian dengan modus pecah kaca dengan korban bernama Bagas Tulus Wibowo dimana mobil yang dipecahkan kacanya yaitu mobil Suzuki S Cross Nopol B 2375 SOU tahun 2016 warna abu – abu metalik, nomor rangka MA3MYA12SG0130355 dan nomor mesin M15AN1000278 milik saksi Bagas, namun untuk pelakunya saya tidak tahu.

- Bahwa saksi menerangkan dari saksi Bagas di ketahui jika barang yang hilang / diambil pelaku diantaranya berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro dan 1 (satu) tas Laptop merk Samsonite warna hitam berisi Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alat yang digunakan oleh pelaku yang saksi ketahui kaca sebelah belakang kanan (belakang supir) mobil Suzuki S Cross Nopol B 2375 SOU tahun 2016 warna abu – abu metalik, nomor rangka MA3MYA12SG0130355 dan nomor mesin M15AN1000278, sedangkan pecahan kaca mobil tersebut masuk kedalam mobil sedangkan alarm mobil tidak bunyi karena sedang rusak.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi basement parkir tempat tersebut sedang sepi / tidak ada orang ataupun security yang berjaga karena security di Mall tersebut sedang patroli / mutar di area parkir dan untuk mobil banyak yang parkir sedangkan lampu penerangan di parkir tersebut kurang terang / kurang memadai.
- Bahwa saksi menerangkan terkait gambar / foto tersebut diatas merupakan foto unit mobil milik saksi Bagas Tulus Wibowo yang telah dipecahkan oleh pelaku pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Basement Perparkiran Citos Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut ada berkoordinasi dengan pihak keamanan Mall Gandari City Jakarta Selatan yang sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa yaitu pencurian pecah kaca mobil di area parkir, lalu saksi melakukan pengecekan terhadap kamera gerbang tiket masuk yang di ketahui di duga wajah pelaku dan nomor kendaraan yang di pergunakan pelaku di hubungkan dengan kamera pintu masuk pada parkir Cilandak Town Square yang di duga sama pelakunya.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk pelaporan kejadian pencurian pecah kaca tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Saksi Rio Wikan Priyadi, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Saudara Jamalulail, Fachrulian, dan Terdakwa Kaisar Agustinus terkait pencurian ;
- di tangkap pada hari Senin tanggal 31 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wib. Di kontrakan yang beralamat di Jl. Aria Putra Gg. Pinan No.50A Rt.02/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Tangerang Selatan Banten;
- Pada saat ditangkap Saudara Jamalulail sedang beristirahat/nonton TV;
- Saudara Fachrulian di tangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 01.55 Wib. Di rumah Terdakwa Kaisar Agustinus di Jl.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Duta Utara Blok C No.5 Rt.02 Rw.11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;

- Bahwa Terdakwa Kaisar di tangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib. Di rumahnya yang beralamat di Jl. Danau Duta Utara Blok C No.5 Rt.02 Rw.11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;

- Pada saat ditangkap Terdakwa Kaisar sedang beristirahat/tidur;

- Bahwa Saudara Jamalulail, Saudara Fachrulan ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sedangkan Terdakwa Kaisar di tangkap karena telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan;

- Barang bukti yang di sita dari Saudara Jamalulail berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih No. Simcard 081290851716;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam merk Samsonite;
- 1 (satu) tas gendong warna hitam hijau;
- 1 (satu) tas gendong warna biru dongker merk Bodypack;
- 1 (satu) potong kemeja warna crem merk sunvaley;
- 1 (satu) potong kaos warna abu abu Fredferry;

- Bahwa Barang bukti yang di sita dari Saudara Fachrulan berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO A92 warna biru ungu nomor IMEI 867511054814999 dan IMEI 867511054814981;
- 3 (tiga) buah Letter T;
- 1 (satu) buah Gangang Letter T;
- 1 (satu) buah obeng warna hijau;

- Bahwa Barang bukti yang di sita dari Terdakwa Kaisar berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Sharp Aquos V warna hitam;

- Bahwa setelah di mintai keterangan dari Saudara Jamalulail, Saudara Fachrulan, melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib. Saat Saudara Jamalulail Bersama dengan Saudara Fachrulan berada di kontrakkannya yang beralamat di Jl. Aria Putra Gg. Pinan No.50A Rt.02/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Tangerang Selatan Banten, Saudara Fachrulan mengatakan kepada Saudara Jamalulail terkait rencananya untuk melakukan pencurian modus pecah kaca dengan sasaran mencuri barang barang berharga yang berada didalam mobil yang terparkir di area parkir Mall Citos Ciulandak Jakarta Selatan yang ditinggal oleh pemiliknya,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



selanjutnya Saudara Fachrulian meminta Saudara Jamalulail untuk mencari mobil sewaan/rentalan yang nantinya akan digunakan untuk mencari keluar/masuk ke area parkir;

- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang hasil curian tersebut barang berupa 1 (satu) tas praga koper krisbo warna silver berisi smart Home system merk Fibaro dibuang oleh Saudara Fachrulian di bak sampah yang berada di pinggir jalan Jl. Raya Kali Abang Kota Bekasi, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo diberikan kepada Terdakwa Kaisar;

- Bahwa alasan barang diberikan kepada Kaisar agar Laptop tersebut direset dan setelah direset Laptop tersebut dijual kepada orang lain;

- Bahwa laptop tersebut dijual seharga Rp.5.200.000,-;

- Bahwa menurut keterangan Saudara Fachrulian uang hasil penjualan Laptop tersebut sebesar Rp. 5.200.000,-dibagi bertiga oleh Saudara Fachrulian dengan pembagian untuk Terdakwa Kaisar sebesar Rp. 500.000,- dan Saudara Fachrulian dan Saudara Jamalulail masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- digunakan untuk membayar sewa mobil, isi bensin dan makan bertiga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari Saudara Fachrulian, Saudara Jamalulail dan Terdakwa Kaisar yang digunakan saat melakukan pencurian atau pun hasil dari kejahatan pencurian ;

- Bahwa Terdakwa Kaisar pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

4. Saksi Jamalulail Als Jamal, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekitar pukul 20.30 WIB di dalam kontrakan alamat Jl Aria Putra Gg Pinan No 50A Rt.02/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Tangerang Selatan Banten.

- Bahwa saksi menerangkan di tangkap oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di tangkap di lakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah / tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih No Simcard 081290851716, 1 (satu) Tas Slem pang Warna Hitam Merk SAMSONITE, 1 (satu) Tas Gendong Warna Hitam Hijau, 1 (satu) Tas Gendong Warna Biru Dongker Merk Bodypack, 1 (satu) potong

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Kemeja warna Crem merk sunvaley, dan 1 (satu) potong Kaos warna Abu-abu Fredferry.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di tangkap dengan memberitahukan keberadaan saksi Fachrulian Surya Als Pantas Pasaribu berada di rumah terdakwa (*merupakan keponakan dari saksi Fachrulian*) selaku orang yang membantu mereset Laptop dan menjualkannya beralat di Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 / 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

- Bahwa saksi menerangkan saksi Fachrulian dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 01.55 WIB oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Fachrulian Als Pantas Pasaribu melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro dan 1 (satu) tas Laptop merk Samsonite warna hitam berisi Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse.

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang tersebut ada tersimpan didalam mobil Suzuki S Cross Nopol tidak ingat warna abu-abu metalik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di area parkir Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan dengan cara saksi Fachrulian Als Pantas memecahkan kaca sebelah belakang bagian kanan (belakang supir) mobil Suzuki S Cross Nopol tidak ingat warna abu – abu metalik menggunakan sebuah obeng berwarna hijau.

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Fachrulian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di area parkir Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan melakukan pencurian dengan perencanaan yang dilakukan saksi Fachrulian dengan modus pecah kaca dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang tersebut namun yang saksi ketahui pemilik barang tersebut yaitu salah satu pengunjung Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Fachrulian telah beberapa kali melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver nopol tidak ingat yang saksi sudah siapkan dengan cara menyewa / merental mobil di tempat rental mobil daerah Ciputat, menggunakan 1 (satu) buah obeng warna hijau milik saksi Fachrulian yang sudah disiapkan sebelumnya.

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang sudah berhasil diambil pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di area

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



perparkiran Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan yaitu berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro dan 1 (satu) tas Laptop merk Samsonite warna hitam berisi Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama saksi Fachrulian berada di kontrakan alamat Jl Aria Putra Gg Pinan No 50A Rt.02/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Tangerang Selatan Banten. Lalu saksi Fachrulian mengatakan terkait rencananya untuk melakukan pencurian modus pecah kaca dengan sasaran mencuri barang-barang berharga yang berada didalam mobil yang terparkir antara lain Area Parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan dan saksi Fachrulian meminta kepada saksi untuk mencari mobil sewaan / rental yang nantinya akan digunakan untuk mencuri (keluar / masuk ke area parkir).

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa sekitar pukul 11.00 WIB, saksi mendatangi kontrakan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver nopol tidak ingat (saksi sewa mobil di daerah Ciputat), lalu kami menggunakan mobil tersebut pergi ke Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan, dimana saksi sebagai supir sedangkan saksi Fachrulian duduk disamping sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah Obeng warna Hijau, 3 (tiga) buah Letter T dan 1 (satu) buah Gagang Letter T yang telah disiapkan sebelumnya.

- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 13.00 WIB, kami sampai di Area Parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya kami berputar-putar di Area Parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan sambil saksi Fachrulian mencari sasaran unit mobil yang ada barang – barang berharga yang ditinggal didalam mobil. Sekitar pukul 16.00 WIB, saksi memarkirkan unit mobil di dekat pintu keluar area parkir sambil mengawasi situasi sekitar dari dalam mobil sedangkan saksi Fachrulian turun dari mobil mencari sasaran mobil yang ada barang – barang berharganya. Sekitar pukul 16.30 WIB saat situasi sedang sepi saksi Fachrulian melihat ada barang berharga didalam mobil Suzuki S Cross nopol tidak ingat warna abu – abu metalik. Kemudian saksi Fachrulian memecahkan kaca sebelah belakang kanan (belakang supir) mobil tersebut yang terparkir didekat pintu keluar dengan cara memukul kaca tersebut dibagian ujung sebelah kanan menggunakan ujung obeng warna hijau yang sudah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



kanannya sampai kaca tersebut retak dan setelah kaca tersebut retak saksi Fachrulian mendorong kaca tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga kaca tersebut terlepas dari tempatnya. Setelah saksi Fachrulian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro dan 1 (satu) tas Laptop merk Samsonite warna hitam berisi Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse yang berada dari dalam unit mobil tersebut yang terletak di bawah belakang kursi supir. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut saksi Fachrulian langsung menghampiri unit mobil yang dikendarai saya dan setelah saksi Fachrulian naik kedalam mobil saksi langsung tancap gas untuk kabur meninggalkan area parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik korban. Terhadap 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro, dimana saksi Fachrulian membuangnya di bak sampah yang berada di pinggir Jl. Raya Kali Abang Kota Bekasi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB karena diduga / dianggap barang tersebut tidak berharga karena hanya berisikan banyak kabel berikut antena wifi dan stopkontak / colokan yang tidak dapat laku terjual.

- Bahwa saksi menerangkan Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse oleh saksi Fachrulian serahkan kepada terdakwa Kaisar pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di dekat rumah terdakwa beralamat Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk di reset / instal ulang laptop biar seperti semula lagi / kosong tidak ada data didalam laptopnya namun untuk tas Laptop merk Samsonite warna hitam tersebut disimpan dikontrakan saksi.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 April 2021, terdakwa menghubungi saksi Fachrulian jika laptop tersebut telah di reset dan saksi Fachrulian mengatakan kepada terdakwa supaya laptop tersebut sekalian dijual.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 26 April 2021, terdakwa menghubungi saksi Fachrulian jika laptop tersebut sudah laku terjual seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Fachrulian bilang kepada terdakwa "yaudah kamu nanti kasih saya Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) buat kamu saja karna sudah bantu mereset dan menjualkan laptop".

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, saksi Fachrulian bersama dengan saksi mendatangi terdakwa di rumahnya dan terdakwa memberikan kepada saksi Fachrulian uang secara cash / tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan laptop tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), oleh saksi Fachrulian memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena telah mereset dan menjualkan laptop tersebut. Dan saksi Fachrulian dan saksi masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (dimana uang tersebut saksi Fachrulian yang bagi) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipakai untuk bayar sewa mobil, beli bensin dan makan.
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil dari pencurian dan penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah saksi gunakan untuk keperluan hidup saya sehari – hari.
- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Fachrulian sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dengan modus tersebut diatas sebagai berikut : pada tanggal 14 April 2021 di Parkiran Gandaria City Jakarta Selatan dengan hasil 2 (dua) unit kamera; sekitar bulan Mei 2021 di area parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan dengan hasil 2 (dua) unit laptop.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya terdakwa mengetahui jika laptop tersebut bukan merupakan milik saksi Fachrulian dan tetap mau mereset laptop tersebut karena nantinya akan mendapatkan komisi.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi kalau terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan barang hasil curian, diantaranya 1 (satu) unit Laptop; 1 (satu) unit Laptop Merk HP Elite X2 warna silver dan laku terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sekitar tanggal 20 Mei 2021 dan terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP Elitebook G 9820 warna silver dan laku terjual seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sekitar tanggal 22 Mei 2021 dan sdr KAISAR mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



5. Saksi Fachrulian Surya Als Pantas Pasaribu, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021, sekitar pukul 01.55 WIB di Jln. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 / 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

- Bahwa saksi menerangkan yang menangkapnya adalah petugas kepolisian yang mengaku dari Ditreskrim Polda Metro Jaya.

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai kenek pengangkut puing di Ciputat Tangerang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap juga di sita berupa 1 (satu) Unit HP OPPO A92 Warna Biru Ungu nomor IMEI 867511054814999 dan IMEI 867511054814981.

- Bahwa saksi menerangkan diminta untuk menunjukkan barang bukti terkait alat kejahatan yang saksi gunakan saat melakukan pencurian dan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dikali dekat alamat Jl Aria Putra Gg Pinan No 50A Rt.02/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Tangerang Selatan Banten saya mencari barang bukti tersebut dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Letter T, 1 (satu) buah Gagang Letter T, dan 1 (satu) buah Obeng warna hijau.

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Jamalualil Als Jamal melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro dan 1 (satu) tas Laptop merk Samsonite warna hitam berisi Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse yang tersimpan didalam mobil Suzuki S Cross Nopol tidak ingat warna abu – abu metalik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di area parkir Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan dengan cara memecahkan kaca sebelah belakang bagian kanan (belakang supir) mobil Suzuki S Cross Nopol tidak ingat warna abu – abu metalik menggunakan sebuah obeng berwarna hijau.

- Bahwa saksi menerangkan yang merencanakan pencurian tersebut adalah saksi sendiri dengan modus pecah kaca dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang tersebut namun yang saksi ketahui pemilik barang tersebut yaitu salah satu pengunjung Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Jamal melakukan pencurian menggunakan alat – alat antara lain berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios warna Silver nopol tidak ingat yang disiapkan oleh saksi Jamal dengan cara menyewa / merental mobil di tempat rental mobil daerah Ciputat dan 1 (satu) buah obeng warna hijau milik saksi yang sudah di persiapkan.

- Bahwa saksi menerangkan berhasil mengambil pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di area parkir Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan yaitu berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro dan 1 (satu) tas Laptop merk Samsonite warna hitam berisi Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse yang berada di bawah belakang kursi supir dalam mobil Suzuki S Cross warna abu – abu metalik nopol tidak ingat dengan kondisi mobil terkunci dan kaca mobil tertutup rapat yang terparkir di parkir Mall Cilandak Town Square Cilandak Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama saksi Jamal berada di kontrakan alamat Jl. Aria Putra Gg Pinan No 50A Rt.02/010 Kel. Ciputat Kec. Ciputat Tangerang Selatan Banten. Di mana saksi mengatakan kepada saksi Jamal untuk merencanakan pencurian modus pecah kaca dengan sasaran mencuri barang – barang berharga yang berada didalam mobil yang terparkir antara lain Area Parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan yang ditinggal oleh pemiliknya.

- Bahwa saksi menerangkan ada meminta saksi Jamal untuk mencari mobil sewaan / rental yang nantinya akan digunakan untuk mencuri (keluar / masuk ke area parkir).

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa sekitar pukul 11.00 WIB, saksi Jamal datang ke kontrakan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver nopol tidak ingat, lalu saksi bersama saksi Jamal menggunakan mobil tersebut pergi ke Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan, dimana saksi Jamal sebagai supir sedangkan saksi duduk disamping dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah Obeng warna Hijau, 3 (tiga) buah Letter T dan 1 (satu) buah Gagang Letter T yang telah saksi siapkan sebelumnya.

- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 13.00 wib, kami sampai di Area Parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan, lalu kami berputar-putar di Area Parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan sambil saksi mencari sasaran unit mobil yang ada barang-barang berharga yang ditinggal didalam mobil. Sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Jamal memarkirkan unit

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil di dekat pintu keluar area parkir sedangkan saksi turun dari mobil mencari sasaran mobil yang ada barang-barang berharganya. Sekitar pukul 16.30 wib, saat situasi sedang sepi melihat ada barang berharga didalam mobil Suzuki S Cross nopol tidak ingat warna abu – abu metalik. Lalu saksi memecahkan kaca sebelah belakang kanan (belakang supir) mobil tersebut yang terparkir didekat pintu keluar dengan cara memukul kaca tersebut dibagian ujung sebelah kanan menggunakan ujung obeng warna hijau yang sudah saksi siapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan saksi dan setelah kaca tersebut retak saksi mendorong kaca tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi hingga kaca tersebut terlepas dari tempatnya setelah itu saksi mengambil barang barang berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro dan 1 (satu) tas Laptop merk Samsonite warna hitam berisi Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse yang berada dari dalam unit mobil tersebut yang terletak di bawah belakang kursi supir. Setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut, saksi langsung menghampiri unit mobil yang dikendarai oleh saksi Jamal kabur meninggalkan area parkir Mall Citos Cilandak Jakarta Selatan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan barang – barang milik korban berupa 1 (satu) tas Praga Koper Krisbo warna silver berisi Smart Home System merk Fibaro telah saksi buang di bak sampah yang berada di pinggir Jl. Raya Kali Abang Kota Bekasi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.30 WIB karena saksi menduga barang tersebut tidak berharga hanya berisi banyak kabel berikut antena wifi dan stopkontak / colokan.

- Bahwa saksi menerangkan Laptop merk Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse saya serahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di dekat rumah terdakwa beralamat Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk di reset / instal ulang laptop biar seperti semula lagi / kosong tidak ada data didalam laptopnya namun untuk tas Laptop merk Samsonite warna hitam disimpan oleh saksi Jamal.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 April 2021, terdakwa menghubungi saksi jika laptop tersebut telah di reset dan saksi bilang kepada terdakwa agar laptop tersebut sekalian dijualkan.



- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 26 April 2021, terdakwa menghubungi saksi jika laptop tersebut sudah laku terjual seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan kepada terdakwa "ya udah kamu nanti kasih saya Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) buat kamu saja karna sudah bantu mereset dan menjualkan laptop".
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, saksi bersama saksi Jamal menghampiri terdakwa di rumahnya dengan memberikan uang secara cash / tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan laptop tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan barang pencurian tersebut sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), saksi berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang telah mereset dan menjualkan laptop tersebut. Kemudian saksi memberikan kepada saksi Jamal masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipakai untuk bayar sewa mobil, beli bensin dan makan.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya terdakwa mengetahui jika laptop tersebut bukan merupakan milik saksi dan tetap mau mereset laptop tersebut karena nantinya akan mendapatkan komisi.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi kalau terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan barang hasil curian, diantaranya 1 (satu) unit Laptop; 1 (satu) unit Laptop Merk HP Elite X2 warna silver dan laku terjual seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sekitar tanggal 20 Mei 2021 dan terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP Elitebook G 9820 warna silver dan laku terjual seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sekitar tanggal 22 Mei 2021 dan sdr KAISAR mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa menolak untuk menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi karena saksi mengatakan kalau laptop yang telah di reset dan di jual terdakwa bukan milik saksi dan merupakan barang curian yang diambil di Mall Cilandak Town Square, tetapi akhirnya terdakwa pun menerima uang tersebut.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap karena telah menjual barang hasil curian berupa laptop yang sebelumnya telah terdakwa reset dan yang dilakukan oleh sdr FACHRULIAN SURYA terdakwa terima dari saksi Pantas Pasaribu.
2. Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Sharp Aquos V warna hitam.
3. Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam telah di reset ulang dan di jual kepada orang lain.
4. Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di datangi oleh saksi Fachrulian Als Pantas Pasaribu mengatakan "tulang mau kerumah mau mereset Laptop" dan saya jawab "yaudah dateng aja". Kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saksi Fachrulian bersama saksi Jamal datang ke rumah alamat Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sambil memberikan tas laptop warna hitam berisi 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse kepada terdakwa.
5. Bahwa terdakwa menerangkan saksi Fachrulian bilang "tolong reset / instal ulang laptop ini biar seperti semula lagi / kosong tidak ada data didalam laptopnya," sedangkan tas laptop warna hitam dibawa lagi oleh saksi Fachrulian.
6. Bahwa terdakwa menerangkan tanggal 24 April 2021, terdakwa menghubungi / menelphone saksi Fachrulian mengatakan "tulang laptop udah saya reset" dan dijawab oleh saksi Fachrulian "bisa sekalian dijualkan gak?" dan terdakwa menjawab "bisa tapi tergantung peminatnya". Yang oleh terdakwa iklankan di OLX (aplikasi jual beli barang second) dengan akun milik terdakwa yaitu Kai Gustian. Setelah 2 hari dipasarkan di OLX, pada tanggal 26 April 2021 ada akun bernama Ican menghubungi terdakwa berminat akan laptop tersebut dan mengajak terdakwa bertemu guna membeli laptop tersebut. Selanjutnya kami bertemu di Circle-K samping Bekasi Cyber Park Kota Bekasi dan disana ICAN (pembeli) membeli laptop tersebut seharga Rp. 5.200.000,-

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



(lima juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan kepada ICAN (pembeli) barang berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse dan pembayaran dilakukan dengan cara cash / tunai. Lalu terdakwa menghubungi / menelphone saksi Fachrulian mengatakan "tulang laptop udah laku terjual seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh saksi Fachrulian "yaudah kamu nanti kasih saya sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) buat kamu".

7. Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pada saat terdakwa berada di rumah beralamat Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, datanglah saksi Fachrulian dan terdakwa memberikan uang secara cash / tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atas penjualan laptop tersebut.

8. Bahwa terdakwa menerangkan sempat bertanya kepada saksi Fachrulian terkait laptop yang di jual terdakwa tersebut dan di katakan bahwa laptop itu punya orang lain yang di dapat saksi Fachrulian dan saksi Jamal dengan cara mencuri pecah kaca dari dalam mobil, mendengar hal tersebut awalnya terdakwa menolak untuk menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) walaupun akhirnya terdakwa menerimannya, namun sepengetahuan Terdakwa, kalau pekerjaan saksi Fachrulian dan saksi Jamal bukan sebagai penjual Laptop atau yang ada hubungannya dengan barang elektronik, melainkan sebagai sopir dan kernet pengangkut puing bangunan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Laptop.

9. Bahwa terdakwa menerangka pada saat menerima 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse, tidak mengetahui milik siapa karena pada saat terdakwa mereset laptop tersebut tidak melihat-lihat isi dari laptop tersebut.

10. Bahwa terdakwa menerangkan hanya menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) atas penjualan 2 (dua) unit laptop yang di berikan oleh saksi Fachrulian untuk di reset ulang.

11. Bahwa terdakwa menerangkan atas kejadian ini sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone Sharp Aquos V warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di datangi oleh saksi Fachrulian Als Pantas Pasaribu mengatakan "tulang mau kerumah mau mereset Laptop" dan saya jawab "ya udah dateng aja". Kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saksi Fachrulian bersama saksi Jamal datang ke rumah alamat Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sambil memberikan tas laptop warna hitam berisi 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse kepada terdakwa.
2. Bahwa kemudian saksi Fachrulian meminta tolong reset / instal ulang laptop yang dibawa tersebut biar seperti semula lagi / kosong tidak ada data didalam laptopnya, sedangkan tas laptop warna hitam dibawa lagi oleh saksi Fachrulian.
3. Bahwa tanggal 24 April 2021, terdakwa menghubungi / menelphone saksi Fachrulian mengatakan laptop udah selesai direset dan saksi Fachrulian minta untuk dijual dan terdakwa menyanggupi.
4. Bahwa kemudian oleh terdakwa iklankan di OLX (aplikasi jual beli barang second) dengan akun milik terdakwa yaitu Kai Gustian. Setelah 2 hari dipasarkan di OLX, pada tanggal 26 April 2021 ada akun bernama Ican menghubungi terdakwa berminat akan laptop tersebut dan mengajak terdakwa bertemu guna membeli laptop tersebut.
5. Bahwa Selanjutnya terdakwa bertemu di Circle-K samping Bekasi Cyber Park Kota Bekasi dan disana ICAN (pembeli) membeli laptop tersebut seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan kepada ICAN (pembeli) barang berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse dan pembayaran dilakukan dengan cara cash / tunai.
6. Bahwa selnjutnya terdakwa menghubungi / menelphone saksi Fachrulian mengatakan laptop udah laku terjual seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)" dan dijawab oleh saksi Fachrulian "ya udah kamu nanti kasih saya sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) buat terdakwa".
7. Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pada saat terdakwa berada di rumah beralamat Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, datanglah saksi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fachrulian dan terdakwa memberikan uang secara cash / tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atas penjualan laptop tersebut.

8. Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada saksi Fachrulian terkait laptop yang di jual terdakwa tersebut dan di katakan bahwa laptop itu punya orang lain yang di dapat saksi Fachrulian dan saksi Jamal dengan cara mencuri pecah kaca dari dalam mobil, mendengar hal tersebut awalnya terdakwa menolak untuk menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) walaupun akhirnya terdakwa menerimanya, namun sepengetahuan Terdakwa, kalau pekerjaan saksi Fachrulian dan saksi Jamal bukan sebagai penjual Laptop atau yang ada hubungannya dengan barang elektronik, melainkan sebagai sopir dan kernet pengangkut puing bangunan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Laptop.

9. Bahwa terdakwa pada saat menerima 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse, tidak mengetahui milik siapa karena pada saat terdakwa mereset laptop tersebut tidak melihat-lihat isi dari laptop tersebut.

10. Bahwa terdakwa menerangkan hanya menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) atas penjualan 2 (dua) unit laptop yang di berikan oleh saksi Fachrulian untuk di reset ulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya harus diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa Barang siapa adalah identik dengan setiap orang, dimana setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Kaisar Agustinus Als Kesar Als Cesar Als Agus, sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran dari keterangan saksi Bagas Tulus, saksi Moch. Teguh Prasetyo, saksi Fachrulian, saksi Jamalulail yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah BENAR Terdakwa Kaisar Agustinus Als Kesar Als Cesar Als Agus **sehingga tidak terjadi Error In Persona** oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, bahwa, unsur ini bersifat alternatif dan termasuk dalam kejahatan sekongkol dan yang merupakan elemen dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang berasal dari kejahatan sehingga dalam hal ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa (apakah pencurian, penggelapan, pemerasan dan sebagainya) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menduga atau menyangka bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang terang yang biasanya dapat dilihat dari harga yang ditawarkan.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di datangi oleh saksi Fachrulian Als Pantas Pasaribu mau mereset Laptop dan terdakwa sanggupi. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib, saksi Fachrulian bersama saksi Jamal datang ke rumah alamat Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sambil memberikan tas laptop warna hitam berisi 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse kepada terdakwa. Bahwa kemudian saksi Fachrulian meminta tolong reset / instal ulang laptop yang dibawa tersebut biar seperti semula lagi / kosong tidak ada data didalam laptopnya, sedangkan tas laptop warna hitam dibawa lagi oleh saksi Fachrulian. Dan pada tanggal 24 April 2021, terdakwa menghubungi / menelphone saksi Fachrulian mengatakan laptop udah selesai direset dan saksi Fachrulian minta untuk dijualkan dan terdakwa menyanggupi. Kemudian oleh terdakwa iklankan di OLX (aplikasi jual beli barang second) dengan akun milik terdakwa yaitu Kai Gustian. Setelah 2 hari dipasarkan di OLX, pada tanggal 26 April 2021 ada akun bernama Ican menghubungi terdakwa berminat akan laptop tersebut dan mengajak terdakwa bertemu guna membeli laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa bertemu di Circle-K samping Bekasi Cyber Park Kota Bekasi dan disana ICAN (pembeli) membeli laptop tersebut seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan kepada ICAN (pembeli) barang berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse dan pembayaran dilakukan dengan cara cash / tunai. Setelah itu terdakwa menghubungi / menelphone saksi Fachrulian mengatakan laptop udah laku terjual seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh saksi Fachrulian “ya udah kamu nanti kasih saya sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) buat terdakwa”. Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pada saat terdakwa berada di rumah beralamat Jl. Danau Duta Utara Blok C No. 5 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, datanglah saksi Fachrulian dan terdakwa memberikan uang secara cash / tunai sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atas penjualan laptop tersebut. Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada saksi Fachrulian terkait laptop yang di jual terdakwa tersebut dan di katakan bahwa laptop itu punya orang lain yang di dapat saksi Fachrulian

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Jamal dengan cara mencuri pecah kaca dari dalam mobil, mendengar hal tersebut awalnya terdakwa menolak untuk menerima uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) walaupun akhirnya terdakwa menerimanya, namun sepengetahuan Terdakwa, kalau pekerjaan saksi Fachrulian dan saksi Jamal bukan sebagai penjual Laptop atau yang ada hubungannya dengan barang elektronik, melainkan sebagai sopir dan kernet pengangkut puing bangunan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Laptop. Bahwa terdakwa pada saat menerima 1 (satu) unit Laptop Lenovo warna hitam berikut charger dan mouse, tidak mengetahui milik siapa karena pada saat terdakwa mereset laptop tersebut tidak melihat-lihat isi dari laptop tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah terbukti adanya perbuatan terdakwa telah menerima barang berupa laptop dari saksi Fachrulian dan saksi Jamal dan Terdakwa telah mereset laptop tersebut dan hingga akhirnya terdakwa menyanggupi untuk menjualkan dan terdakwa telah berhasil menjual laptop tersebut melalui OLX, pada tanggal 26 April 2021 dan terjual seharga 5.200.000,- dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh Rp.500.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam unsur ad.2 yaitu Menarik Keuntungan Menjual sesuatu barang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad.2 terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya harus diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dapat dibuktikan sebagai berikut ini, niat tersebut terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa mendapatkan bagian tersebut yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Mendapatkan barang atau uang tersebut terdakwa mengetahui atau bisa menduga bahwa berasal dari hasil pencurian.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur ad.2 telah dipertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui bila saksi Fachrulian dan saksi Jamal bukanlah orang bekerja dengan menggunakan laptop

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



dan setidaknya-tidaknya terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur ad.2 menjadi bagian untuk mempertimbangkan unsur ad.3 berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad.3 terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa HP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kaisar Agustinus Als Kesar Als Cesar Als Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Kaisar Agustinus Als Kesar Als Cesar Als Agus dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Sharp Aquos V warna hitam. Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA tanggalOKTOBER 2021 oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Mardison, S.H, H. Akhmad Suhel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardison, S.H

Anry Widyo Laksono, S.H.. MH

H.Akhmad Suhel, S.H.

Panitera Pengganti,

NANA, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 695/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)